

EXAME PRÉVIO DE EDITAL
RELATOR CONSELHEIRO SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 05-02-2025 – MUNICIPAL
JULGAMENTO

=====

Processo: TC-023904.989.24-1.

Representante: Antonio Carlos da Silva Junior.

Representada: Câmara Municipal de Caraguatatuba.

Assunto: Exame prévio de edital do Pregão Eletrônico nº 05/2024, do tipo menor preço do item, que tem por objeto a *“contratação de empresa especializada em serviços gráficos de impressão, confecção, editoração e distribuição do informativo mensal da Câmara Municipal de Caraguatatuba”*.

Responsável: Renato Leite Carrijo de Aguiar (Presidente à época)

Atual Presidente: Antonio Carlos Júnior

Advogados cadastrados no e-TCESP: Flavio Rodrigues Nishiyama (OAB/SP nº 76.012) e Rodolfo Cesar Conceição (OAB/SP nº 197.168).

=====

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. PREGÃO. SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO, CONFECÇÃO, EDITORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO INFORMATIVO MENSAL. IMPRECISÃO ACERCA DO TIPO DE PAPEL A SER UTILIZADO, COM IMPACTO NA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS. OMISSÃO SOBRE O VALOR UNITÁRIO ORÇADO E/OU OS MEIOS PARA SEU CONHECIMENTO. PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1 - RELATÓRIO

1.1 Trata-se do **exame prévio de edital** do Pregão Eletrônico nº 05/2024, do tipo menor preço do item, elaborado pela **CÂMARA MUNICIPAL**

DE CARAGUATATUBA, que tem por objeto a *“contratação de empresa especializada em serviços gráficos de impressão, confecção, editoração e distribuição do informativo mensal da Câmara Municipal de Caraguatatuba”*.

1.2 Insurgiu-se o **REPRESENTANTE** contra os seguintes aspectos do instrumento convocatório:

- a) previsão de que o serviço possa ser impresso em papel jornal ou offset, sem objetivamente discriminar qual o tipo a ser utilizado, o que interfere na estimativa de custos, pois *“o papel OFFSET é pelo menos 3 (três) vezes o valor do papel JORNAL”*;
- b) omissão quanto à necessidade de conferência do produto entregue, de modo a verificar *“se está conforme a proposta apresentada e as especificações técnicas”*;
- c) não foi disponibilizado o valor médio unitário orçado, mas apenas o montante total estimado para o período de 12 (doze) meses;
- d) falta de motivação para a contratação de serviços impressos, quando *“já existe divulgação de informativo por meio de mídias sociais que alcança um número muito maior de pessoas e entidades”*; e
- e) não emprego da sistemática de registro de preços, adequada ao caso, tendo em vista a mutabilidade da demanda.

1.3 Presentes indícios de restrição indevida à competitividade, a suspensão do certame foi concedida liminarmente por este E. Plenário.

1.4 Regularmente notificada, a **Administração** se limitou a apresentar cópia do ato convocatório impugnado.

1.5 O Ministério Público de Contas pronunciou-se pela parcial procedência das impugnações.

Entendeu que os jornais pretendidos possuem periodicidade e quantidade predefinida (tiragem mensal de 20.000 exemplares), o que afasta a tese do representante de que se trata de objeto com “*demanda mutável*”.

Considerou insubsistente a alegada falta de motivação para a contratação dos serviços, porquanto, ainda que as ações da Casa Legislativa sejam divulgadas em programas de TV e mídias eletrônicas, a veiculação de informativo impresso atende aos princípios da publicidade e transparência, pois amplia o alcance da informação aos munícipes que não possuem acesso às mídias digitais/eletrônicas.

Além disso, pontuou que o Termo de Referência justifica a necessidade do jornal impresso como um canal de comunicação oficial da Câmara, essencial para divulgar proposições legislativas, deliberações, audiências e outras ações de interesse público.

Também verificou que o aludido Anexo indica, ao contrário do alegado, a forma de verificação da conformidade do produto entregue.

De igual modo, observou constar no item 7 do Estudo Técnico Preliminar o modo de como foi feito o levantamento dos quantitativos.

Mesmo juízo não aplicou à imprecisa especificação do tipo de papel a ser utilizado na execução do objeto (jornal ou offset), visto que os materiais possuem características e preços de comercialização distintos, que refletem nos custos do serviço prestado.

Assim, assinalou que a Edilidade deve discriminar objetivamente o material a ser utilizado, para assegurar a equidade na apresentação das propostas.

Ademais, apontou que o Termo de Referência e o Estudo Técnico Preliminar não informam o valor unitário orçado ou os meios para o seu acesso/conhecimento.

Concluiu, assim, que o edital deve ser aprimorado para divulgar os preços unitários utilizados para o levantamento do valor estimado da contratação, conforme dispõe o art. 6º, XXIII, “i”, e o art. 18, § 1º, VI, ambos da Lei nº 14.133/2021.

É o relatório.

2. VOTO

2.1 A Câmara Municipal de Caraguatatuba pretende a “contratação de empresa especializada em serviços gráficos de impressão, confecção, editoração e distribuição do informativo mensal da Câmara Municipal de Caraguatatuba”.

No entanto, o instrumento convocatório elaborado merece correção, a fim de se amoldar às diretrizes da legislação aplicável e à jurisprudência desta Corte.

2.2 De plano, inobstante a desídia da Administração em esclarecer os aspectos impugnados, observo, com o *Parquet* de Contas, que diversos dispositivos do ato convocatório indicam que o objeto licitado possui periodicidade e quantidade predefinida (tiragem mensal de 20.000 exemplares), evidenciado sua previsibilidade e natureza continuada.

Portanto, insubsistente a tese do Representante de que se trata de objeto com “*demandas mutáveis*”, que reclamaria a adoção do sistema de

registro de preços, notadamente pelo teor da Súmula nº 31 desta Corte, que veda a utilização de referida sistemática “para contratação de serviços de natureza continuada”.

2.3 Aliás, o Órgão Ministerial verificou constar no item 7 do Estudo Técnico Preliminar que “a estimativa de impressão e distribuição de 20.000 (vinte mil) exemplares mensais do Informativo da Câmara Municipal de Caraguatatuba, está fundamentada em uma análise histórica dos últimos quatro anos, conforme serviços realizados sob o Contrato nº 13/2019”.

Destarte, improcedente a alegada omissão sobre a forma como foi realizado o levantamento dos aludidos quantitativos.

2.4 De igual modo, não prospera a suscitada carência dos critérios de conferência da conformidade do produto entregue com as especificações técnicas fixadas no edital, porquanto se encontram devidamente previstos nos itens 15.2 a 15.5 do Termo de Referência¹.

2.5 Quanto à aventada falta de motivação para a contratação de jornal impresso oportuno transcrever as percucentes ponderações do MPC, que adoto como razão de decidir:

¹ 15. DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

(...)

15.2. A CONTRATADA deverá atentar para o cumprimento dos parâmetros solicitados, uma vez que, a aceitação do objeto vincula-se ao fiel atendimento das especificações contidas no Termo de Referência, e somente serão aceitas se atenderem aos padrões exigidos e forem entregues dentro do prazo estabelecido.

15.3. O recebimento dos serviços se dará definitivamente e integralmente, somente após verificação de sua conformidade com as especificações qualitativas e quantitativas e consequente aceitação pelo setor responsável, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados após o recebimento efetivo.

15.4. A aceitação do objeto, não exclui a responsabilidade civil, por vícios de forma, quantidade, qualidade ou técnicos ou por desacordo com as correspondentes especificações, verificadas posteriormente.

15.5. O objeto recusado será considerado como não entregue e os custos de retirada e devolução, bem como quaisquer outras despesas decorrentes, correrão por conta da licitante.

“Em que pese a existência de divulgação das ações da Câmara em programas de TV e mídias eletrônicas (página oficial do município e mídias sociais – Instagram e Facebook), verifica-se que a veiculação de informativo impresso atende aos princípios da publicidade e transparência, ampliando o alcance da informação aos munícipes que não possuem acesso às referidas mídias digitais/eletrônicas.

Ademais, consta do item 2 do Termo de Referência (‘DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO’) que ‘o Informativo Mensal, é um canal de comunicação oficial da Câmara, é essencial para divulgar proposições legislativas, deliberações, audiências e outras ações de interesse público, promovendo uma compreensão ampla e acessível do trabalho legislativo. Além de educar a população sobre temas relevantes, o informativo fortalece o controle social e a participação cidadã, permitindo que os munícipes acompanhem o trabalho dos vereadores de forma transparente e responsável’ (item 2.1), e que ‘o informativo cumpre ainda o papel de registro histórico, documentando as atividades legislativas para consulta futura. Em conformidade com as normas de transparência e acesso à informação, a publicação se concentra exclusivamente em conteúdos institucionais’ (item 2.3)“

2.6 Apesar de tais aspectos favoráveis, considero proceder a queixa contra a imprecisão acerca do tipo de papel a ser utilizado na execução dos serviços, se papel jornal ou *offset*.

Conforme apontou a instrução, referidos “tipos de papel possuem gramatura (Jornal – entre 40 e 52 g/m² e Offset – entre 56 e 240g/m²) e características distintas, como grau de porosidade, estabilidade da cor, quantidade de tinta consumida por área, dentre outras especificidades² que, por certo, refletem nos custos do serviço prestado com um ou outro material”.

Nesta toada, por se tratar de materiais com características e preços de comercialização dispares, necessário que a Administração indique objetivamente o tipo papel pretendido no ajuste, a fim de assegurar a adequada formulação de propostas e, por consequência, a equidade na disputa.

² Vide informações disponibilizadas na rede de computadores:

<https://reproset.com.br/tipos-de-papel-qual-e-o-melhor/#:~:text=O%20papel%20jornal%20tem%20caracter%C3%ADsticas,entre%20%C3%A1spera%2C%20lisa%20o%20acetinada.>
<https://posigraf.com.br/voce-conhece-os-tipos-de-papel-existent-e-qual-a-aplicacao-de-cada-um/>
<https://suprivix.com.br/blog/tipos-de-papel/>
<https://www.padihapanfletagem.com.br/informe-se/qual-tipo-de-papel-usar-em-impressao-de-panfletos>
<https://duconn.com.br/blog/conheca-8-tipos-de-papel-suas-caracteristicas-e-aplicacoes>

2.7 De igual modo, prospera a apontada carência, no Termo de Referência e no Estudo Técnico preliminar, de informações acerca do valor unitário orçado ou dos meios para o seu acesso/conhecimento.

Impende recordar que a Lei nº 14.133/21, que traz as novas diretrizes licitatórias a serem adotadas pela Administração, impõe o dever, em seu artigo 18³, de se realizar estudo técnico preliminar (ETP) para amparar o procedimento, em que conste a *“estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte”, tendo ao final o “orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua formação”* (grifei).

Outrossim, a alínea “i” do inciso XXIII do artigo 6^o estabelece que o Termo de Referência deve disponibilizar as *“estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado”* (grifei).

³ Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o [inciso VII do caput do art. 12 desta Lei](#), sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido;

(...)

§ 1º O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos:

(...)

VI - estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação;

⁴ Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

(...)

XXIII - termo de referência: documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos:

(...)

i) estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado;

Portanto, o edital deve ser aprimorado, passando a divulgar os preços unitários utilizados para o levantamento do valor estimado da contratação.

2.8 Posto isto, circunscrito às questões analisadas, considero **parcialmente procedentes** as impugnações, determinando que a Administração adote as medidas corretivas necessárias ao cumprimento da lei e desta decisão, devendo, em especial:

- a) indicar objetivamente o tipo de papel a ser utilizado no ajuste; e
- b) disponibilizar os preços unitários orçados.

Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato convocatório, notadamente os relacionados aos tópicos cuja correção foi determinada.

A Administração deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos termos da lei.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

Sala das Sessões, 05 de fevereiro de 2025.

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
CONSELHEIRO